

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת ינון אזולאי

פ/25/5681

הצעת חוק מס קנייה (טובין ושירותים) (תיקון – מס קצוב על טבק ומוצרים), התשפ"ה–2025

1. תיקון סעיף 3 בחוק מס קנייה (טובין ושירותים), התשי"ב–1952¹, בסעיף 3(א), במקום "דלק, טבק ומוצריהם" יבוא "דלק ומוצרים" ובסופו יבוא "ולגבי טבק ומוצרים – בסכום קצוב שיוטל עליהם בדרך שנקבעה בצו".
2. צו ראשון לפי חוק זה יותקן בתוך שישה חודשים מיום פרסומו.

דברי הסבר

ארגון הבריאות העולמי לטיפול ולניהול מיסוי על טבק קבע כי מבני מיסוי פשוטים שמסתמכים בעיקר על מסים ספציפיים הם הפרקטיקות הטובות ביותר. למעשה, מרבית המדינות בעולם (69 מדינות, לרבות ארצות הברית, קנדה, ניו זילנד, יפן, נורווגיה, אוסטרליה ואיסלנד) מיישמות פרקטיקות אלה ומטילות מס ספציפי אחיד על סיגריות ומוצרים אחרים עם טבק וניקוטין.

כיום, המיסוי על סיגריות בישראל מורכב משני מרכיבים עיקריים: מס אחוזי ומס קצוב. המיסוי האחוזי נקבע לפי מחיר המוצר, כלומר, ככל שסיגריה יקרה יותר, כך המס שהיא תישא יהיה גבוה יותר. מצב זה מוביל לפערי מס גדולים בין סיגריות זולות ויקרות, שיכול להיות מטופל חלקית על ידי המס המינימלי הקבוע.

בהצעת החוק מוצע לעבור למודל של 100% מס קצוב, שבו כל סיגריה (וכל מוצר עישון אחר) תחויב במס קבוע ומוגדר מראש, ללא קשר למחירה. כלומר, על כל סיגריה – יקרה או זולה – יוטל מס באותו שיעור, דבר שיבטל את התלות במחיר המוצר וימנע את הפערים הקיימים כיום בין מותגים שונים. יתרונות המס הקצוב הם רבים:

מיסוי לפי כמות ולא לפי מחיר – המיסוי הקיים כיום, המבוסס על מס אחוזי, וגורם לפערים לא מוצדקים בין סיגריות זולות ויקרות. סיגריות זולות נושאות מס נמוך יותר, גם אם הן גורמות לנזק בריאותי זהה, בעוד שסיגריות יקרות נתונות למיסוי גבוה יותר.

מס קצוב מציע מנגנון תכנון וגבייה יציב יותר, שכן ההכנסות ממנו אינן תלויות במחירים שנקבעים על ידי היצרנים והיבואנים או במגמות הבחירה של הצרכנים, כיוון שכל הסיגריות מייצרות הכנסה זהה למדינה.

בנוסף למס, לחוק המוצע תהיה השפעה חיובית על בריאות הציבור. כיום, המערכת מעודדת לעיתים את הצריכה של סיגריות זולות יותר, דבר שלדבר רבים מקדם את תחום העישון. עם המס הקצוב, הצרכן לא יוכל לעבור לסיגריות זולות מתוך רצון לחסוך במס. במילים אחרות, מדובר בחיזוק המטרה

¹ ס"ח התשי"ב, עמ' 344.

הבריאותית – הפסקת העישון – ולא על פיתוי להמשיך לעשן דרך רכישת מוצרים זולים. אין סיבה אמיתית לתמרץ מעשנים לצרוך מוצרים זולים יותר.

פשטות בגבייה ובאכיפה – כיום, המיסוי על סיגריות (ויותר מוצרי העישון) מערב את הגורמים הכלכליים של המחיר ושל המס האחוזי, דבר שמוביל למורכבות רבה יותר במערכת הגבייה והאכיפה. כאשר המס מבוסס על כמות בלבד, קל הרבה יותר לאכוף את החוקים ולגבות את המס. אין צורך לעקוב אחרי מחירים משתנים או לבצע התאמות תכופות, ובכך מבוצעת גבייה מדויקת ויעילה יותר. ההשפעה הכלכלית:

הגדלת הכנסות המדינה – המעבר למס קצוב צפוי להוביל להגדלת הכנסות המדינה ממס קנייה על סיגריות. כיום, המיסוי על סיגריות זולות נמוך יותר, דבר שפוגע בהכנסות המדינה. עם המעבר למס קצוב, כל סיגריה תחויב באותו סכום מס, וכך יקטן פער המיסוי בין סוגי הסיגריות השונים. תוצאה ישירה תהיה הגדלת הכנסות המדינה ממס קנייה, כיוון שעל סיגריות זולות ישלמו את אותו סכום מס כמו על סיגריות יקרות.

סגירת פערי המיסוי בין סיגריות זולות ויקרות – כיום, סיגריות זולות נהנות ממס נמוך יותר, מה שמוביל למעבר של מעשנים למוצרים זולים יותר. המעבר למס קצוב יביא לסגירת פערי המיסוי ויוביל לכך שסיגריות זולות לא יזכו להטבה במס, או תמריץ מיסויי. בנוסף, המעבר יפשט את המערכת, וימנע עיוותים הנובעים מהמיסוי האחוזי.

ההשפעה על מחירי הסיגריות: המעבר למס קצוב עשוי גם להוביל לשינוי במחירים. סיגריות יקרות לא יתייקרו עוד בצורה משמעותית, וסיגריות זולות לא יהפכו לאטרקטיביות יותר. במקום זאת, תהליך המעבר יעזור להחיל שיטה שתשמור על הכנסות המדינה מבלי להכביד על הצרכן. המטרה היא שלא יהיה שינוי משמעותי בנטל המס הממוצע, אלא ייווצר מנגנון הגיוני יותר, שמבוסס על הכמות ולא על המחיר, ואשר קיים במדינות רבות בעולם ומתיישב עם עמדות ארגון הבריאות העולמי ומשרד הבריאות.

הכנסות המדינה: על פי הערכות, המעבר למס קצוב צפוי להגדיל את הכנסות המדינה ממיסים במאות מיליוני שקלים חדשים בשנה (בהשוואה למצב הנוכחי). הגדלת ההכנסות תסייע לגירעון התקציבי ותספק מקור הכנסה נוסף מבלי להכביד על הציבור.

לסיכום, המעבר למיסוי קצוב הוא שינוי דרמטי ויסודי במערכת המיסוי על סיגריות ומוצרי טבק. הוא מבטל את הפערים הקיימים בין סיגריות זולות ויקרות, מסייע למטרות הבריאות הציבורית ומפשט ומייעל את מערכת הגבייה והאכיפה, תוך יצירת וודאות באשר להכנסה הצפויה של המדינה ממס זה, ללא תלות במחיר המוצרים. מעבר זה צפוי להגדיל את הכנסות המדינה בצורה משמעותית, תוך שמירה על נטל המס לציבור.

לפיכך, מוצע כי שר האוצר יהיה רשאי לקבוע את שיעורי המס המוטל על טבק ומוצריו בסכום קצוב בלבד, וזאת בניגוד למצב הקיים כיום לפיו שר האוצר רשאי לקבוע את שיעורי המס כאמור באחוזים או בסכום קצוב, או גם באחוזים וגם בסכום קצוב, ממחירם הסיטונאי או ממחירם לצרכן של מוצרי הטבק.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בניסן התשפ"ה (31.03.2025)